



**CONVENÇÃO DA UNIÃO AFRICANA SOBRE COOPERAÇÃO
TRANSFRONTEIRIÇA
(CONVENÇÃO DE NIAMEY)**

PREÂMBULO

Nós, Estados-Membros da União Africana,

Inspirados pelos objectivos e princípios enunciados no Acto Constitutivo da União Africana, adoptado em Lomé, (Togo), a 11 de Julho de 2000, e o Tratado que cria a Comunidade Económica Africana, adoptado em Abuja, (Nigéria), a 3 de Junho de 1991;

Reafirmando o nosso compromisso à Resolução AHG/Res. 16(1) Sobre o princípio do respeito pelas fronteiras existentes no momento em que os países ascenderam à independência nacional, adoptada pela 1ª Sessão Ordinária da Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da Organização da Unidade Africana (OUA) reunida no Cairo, (Egipto), de 17 a 21 de Julho de 1964;

Tendo em mente a Resolução CM/Res.1069 CXLIV) sobre Paz e Segurança em África, através de Solução Negociada de Conflitos Fronteiriços adoptada pela 44ª Sessão Ordinária do Conselho de Ministros da Organização da Unidade Africana decorrida em Adis Abeba, (Etiópia), de 21 a 26 de Julho de 1986;

Evocando as disposições pertinentes do Memorando de Entendimento sobre a Conferência de Segurança, Estabilidade, Desenvolvimento e Cooperação em África (CSEDCA), adoptado pela 38ª sessão ordinária da Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da Organização da Unidade Africana, realizada em Durban, África do Sul, em 8 de Julho de 2002;

Evocando ainda as Declarações sobre o Programa Fronteiriço, em particular aquelas adoptadas pelas Conferências dos Ministros Africanos responsáveis pelas questões de fronteiras, realizadas respectivamente em Adis Abeba, Etiópia, em 7 de Junho de 2007 e 25 de Março de 2010, e em Niamey, Níger, em 17 de Maio de 2012;

Determinados em executar as decisões da União Africana relativas às questões de fronteiras, incluindo a Decisões EX.CL/370 (XI) e a Decisão EX.CL/Dec.461 (XIV) adoptadas pela 11ª e 14ª Sessões Ordinárias do Conselho Executivo da União Africana, realizadas respectivamente em Acra, (Gana), de 25 a 29 de Junho de 2007, e em Adis Abeba, de 29 a 30 de Janeiro de 2009;

Evocando as iniciativas internacionais sobre a delimitação e demarcação das fronteiras marítimas e as disposições da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar;

Convencidos de que um quadro legal para a cooperação transfronteiriça poderia acelerar a integração em África e melhorar as perspectivas de resolução pacífica de diferendos fronteiriços entre os Estados-Membros;



Desejosos de implementar de forma eficaz a cooperação transfronteiriça necessária para à transformação das zonas fronteiriças em zonas de comércio e cooperação;

Acordamos o seguinte;

Artigo 1º **Definições**

Para os fins da presente Convenção:

“Área Fronteiriça” é uma área geográfica abrangendo a fronteira entre dois ou mais Estados vizinhos;

“Programa Fronteiriço” é o Programa Fronteiriço da União Africana tal como definido nas Declarações adoptadas pelas Conferências dos Ministros Africanos responsáveis pelas questões de fronteiras, realizadas em Adis Abeba, em 7 de Junho de 2007 e 25 de Março de 2010, e em Niamey, a 17 de Maio de 2012, subsequentemente endossado pelo Conselho Executivo da União Africana;

“Comissão” é a Comissão da União Africana;

“Comité Consultivo Continental sobre Fronteiras” é um Comité criado pela Comissão da União Africana que compreende representantes das Comunidades Económicas Regionais, como o mecanismo de implementação para a cooperação transfronteiriça a nível continental;

“Convenção” é a Convenção da União Africana sobre Cooperação Transfronteiriça;

“Cooperação Transfronteiriça” é qualquer ato ou política destinada a promover e fortalecer relações de boa vizinhança entre as populações de fronteira, comunidades territoriais e administrações ou outras partes interessadas dentro da competência de dois ou mais Estados, incluindo a celebração de acordos e convénios útil para esta finalidade;

“Comité Consultivo Local sobre Fronteiras” é uma administração territorial ou autoridade local fronteiriça reconhecida como tal pelas legislações nacionais dos Estados Partes;

“Reafirmação de Fronteiras” é a reconstrução dos marcos degradados nas suas localidades de origem, em conformidade com as normas internacionais;



“Comité Consultivo Regional de Fronteiras” é o órgão que facilita o diálogo e a concertação entre administrações, regionais, bilaterais, locais ou autoridades territoriais para além das fronteiras;

“Comunidades Económicas Regionais” são os blocos de integração regional da União Africana;

“Estado Parte” ou **“Estados Partes”** é qualquer Estado Membro da União Africana que tenha ratificado ou aderido à presente Convenção e depositado os instrumentos de ratificação ou adesão junto do Presidente da Comissão da União Africana;

“Comunidades ou Autoridades Territoriais” são comunidades, autoridades ou órgãos que exercem funções locais e regionais, reconhecidas como tal, pelo direito interno dos Estados Partes;

“União” é a União Africana.

Artigo 2º **Objectivos**

Os objectivos da cooperação transfronteiriça são:

- 1 Promover a cooperação transfronteiriça, a nível local, sub-regional e regional;
- 2 Aproveitar as oportunidades derivadas da partilha de fronteiras e superar os desafios relacionados;
- 3 Facilitar a delimitação, demarcação e reafirmação das fronteiras interestaduais em conformidade com os mecanismos acordados pelas partes envolvidas;
- 4 Facilitar a resolução pacífica de diferendos fronteiriços;
- 5 Assegurar uma gestão integrada das fronteiras de maneira eficiente e eficaz;
- 6 Transformar as áreas fronteiriças em catalisadores para o crescimento, socioeconómica e a integração política do continente; e
- 7 Promover a paz e a estabilidade através da prevenção de conflitos, integração do continente e aprofundamento da sua unidade;



Artigo 3º **Áreas de Cooperação**

Os Estados Partes comprometem-se a promover a cooperação transfronteiriça nas seguintes áreas:

- 1 Informações cartográficas e geográficas, incluindo a fiscalização;
- 2 Desenvolvimento socioeconómico incluindo transportes, comunicação, comércio, actividades agro pastorício, artesanato, recursos energéticos, indústria, saúde, saneamento, água potável, educação e protecção ambiental;
- 3 Actividades culturais e desportivas;
- 4 Segurança em particular o combate aos crimes transfronteiriços, terrorismo, pirataria e outras formas de crime;
- 5 Desminagem das zonas fronteiriças;
- 6 Desenvolvimento institucional de todas as áreas abrangidas pela presente Convenção, incluindo a identificação, formulação, desenvolvimento e execução de projectos e programas;
- 7 Quaisquer outras áreas acordadas pelos Estados Partes.

Artigo 4º **Facilitação da Cooperação Transfronteiriça**

1. Os Estados Partes envidarão esforços para resolver quaisquer impedimentos legais, administrativos, de segurança, cultural ou técnico, susceptíveis de entravar o fortalecimento e o bom funcionamento da cooperação transfronteiriça. A este respeito, os Estados Partes devem consultar-se regularmente com as outras partes interessadas.
2. Os Estados Partes, em conformidade com as disposições da presente Convenção, devem cooperar plenamente para implementação do Programa Fronteiriço.

Artigo 5º **Partilha de informação e Inteligência**

1. Cada Estado Parte, na medida do possível, deverá fornecer informações solicitadas por outro Estado Parte, para que este possa cumprir com as suas obrigações decorrentes da presente Convenção.



2. Cada Estado Parte tomará as medidas necessárias para encorajar, promover e facilitar a partilha de informação e inteligência solicitada pelo outro estado parte sobre questões relacionadas com a protecção e segurança das áreas fronteiriças.

Artigo 6º
Autoridades ou Organismos Competentes responsáveis
por Questões de Fronteiras

Cada Estado Parte deve, no momento da ratificação ou adesão à presente Convenção, ou o mais cedo possível, notificar a Comissão a lista das autoridades ou organismos responsáveis pelas questões de fronteiras de acordo com a sua legislação nacional competente, e que por conseguinte, servirão de pontos focais.

Artigo 7º
Harmonização do direito Interno em matéria de Áreas fronteiriças

Os Estados Partes são incitados a harmonizar as suas legislações nacionais e a assegurar que as administrações ou autoridades territoriais locais nas áreas fronteiriças estejam devidamente informadas das oportunidades que lhes são oferecidas e das suas obrigações em virtude á presente Convenção.

Artigo 8º
Mecanismos de Implementação de Cooperação Transfronteiriça
a Nível dos Estados Partes

1. Os Estados Partes comprometem-se a aplicar as disposições da presente Convenção e de envidar esforços para atingir os seus objectivos, nomeadamente:
 - a) Criar mecanismos de cooperação, incluindo quadros jurídicos;
 - b) Considerar a domesticação das disposições contidas nesta Convenção no acto de elaboração ou formulação de políticas e estratégias nacionais;
 - c) Submeter relatórios a cada dois anos sobre as medidas tomadas no âmbito da implementação da presente Convenção;



2. As actividades relativas à cooperação transfronteiriça devem ser realizadas pelas comunidades ou autoridades territoriais Locais, de acordo com as legislações nacionais dos Estados Partes.
3. As administrações territoriais fronteiriças descentralizadas ou autoridades, constituídas de acordo com o direito interno, dos Estados Partes, devem exercer os seus poderes, incluindo a conclusão de acordos de cooperação com administrações Territoriais fronteiriças descentralizadas ou as autoridades dos Estados Partes vizinhos em conformidade com as legislações interna dos seus respectivos Estados.
4. Os Estados Partes podem estabelecer Comitês Consultivos Fronteiriços, compostos por representantes dos organismos nacionais competentes para prestar assistência de carácter consultivo, às Comunidades fronteiriças e Autoridades locais, na análise de questões de cooperação transfronteiriça.

Artigo 9º

Mecanismos para implementação da cooperação transfronteiriça a nível das Comunidades Económicas Regionais

1. A Comissão deve estabelecer um quadro de cooperação com as Comunidades Económicas Regionais para a implementação do Programa Fronteiriço da UA em conformidade com os objectivos da Convenção. Neste sentido, a Comissão solicitará o seguinte as Comunidades Económicas Regionais:
 - a) Encorajar os Estados-Membros a assinar, ratificar ou aderir à presente Convenção;
 - b) Designar pontos focais para coordenar, avaliar e acompanhar a implementação dos compromissos estipulados na presente Convenção.
2. A Comissão deve encorajar as Comunidades Económicas Regionais a criarem um Comité Consultivo Regional Fronteiriço.
3. Os Comitês Consultivos Regionais Fronteiriços, compostos por individualidades designadas pelos Estados-Membros das Comunidades Económicas Regionais devem apoiar esta última, a título de consultivo, na análise de questões de cooperação transfronteiriça.
4. Os Comitês Consultivos Regionais de Fronteiras devem:
 - (a) Assistir na formulação de políticas e definição de actividades de promoção da cooperação transfronteiriça, em questões



administrativas, sociais, económicas, culturais e de segurança nas suas respectivas regiões;

- (b) Preparar roteiros que definem as acções necessárias para o Reforço da cooperação transfronteiriça;
- (c) Coordenar todas as actividades, bem como a mobilização dos meios necessários para a realização dos objectivos enunciados na presente Convenção;
- (d) Facilitar o diálogo e a consulta entre as autoridades regionais e locais estabelecidas em ambos os lados das zonas fronteiriças, quando solicitados pelos Estados Partes concernentes;
- (e) Recomendar a adopção das boas práticas para a gestão eficaz e administração das áreas fronteiriças;
- (f) Examinar os problemas enfrentados pelas populações das zonas fronteiriças e sugerir soluções para os mesmos, quando solicitados pelos Estados Partes em causa;
- (g) Fazer recomendações sobre as formas e meios de promover actividades transfronteiriças realizadas pelas diferentes entidades localizadas em áreas fronteiriças, quando solicitados pelos Estados Partes interessados.

Artigo 10º

Mecanismo de implementação da cooperação Transfronteiriça a nível Continental

1. A Comissão deve coordenar e facilitar a implementação da presente Convenção, por meio do Programa de Fronteira. Por conseguinte, a Comissão deve:
 - a) Agir como a estrutura central de coordenação para a implementação da presente Convenção;
 - b) Apoiar os Estados Partes na implementação da presente Convenção;
 - c) Coordenar a avaliação da implementação da Convenção com os outros órgãos competentes da União, as Comunidades Económicas Regionais e os organismos nacionais competentes;
 - d) Estabelecer o Comité Consultivo Continental sobre Fronteiras;



- e) Apoiar os esforços dos Estados partes para uma partilha eficaz de informação e de inteligência.
2. O Comité Consultivo Continental sobre Fronteiras, será composto por representantes das Comunidades Económicas Regionais funcionará sob os auspícios da Comissão.
 3. O Comité Consultivo Continental sobre Fronteiras será encarregado pelas seguintes tarefas:
 - a) Aconselhar a Comissão sobre questões de cooperação transfronteiriça;
 - b) Analisar e propor as orientações gerais para a promoção da cooperação transfronteiriça em questões administrativas, de segurança, socioeconómico, cultural, e outras áreas identificados na presente Convenção;
 - c) Identificar as acções prioritárias e os recursos necessários para a implementação dessas directrizes;
 - d) Promover boas práticas para o desenvolvimento das regiões fronteiriças;
 - e) Examinar os problemas enfrentados pelas populações fronteiriças e fazer recomendações em coordenação com os referidos para a aprovação dos Estados Partes concernentes.

Artigo 11º

Fundo para o Programa de Fronteiras

1. Será criado um Fundo para o Programa Fronteiriço e gerido em conformidade com as Regras e o Regulamento Interno Financeiro da União Africana.
2. Os recursos do Fundo para o Programa Fronteiriço devem ser provenientes por meio:
 - a) Contribuições voluntárias dos Estados-membros; e
 - b) Receitas diversas, incluindo doações e subvenções, em conformidade com os princípios e objectivos da UA.



Artigo 12º **Cláusulas de Salvaguarda**

1. As disposições da presente Convenção não devem ser interpretadas de maneira inconsistente com os princípios aplicáveis do direito internacional, bem como o direito internacional consuetudinário internacional.
2. Nenhuma das disposições da presente Convenção deve afectar as disposições mais favoráveis relativas à cooperação transfronteiriça contidas no direito interno dos Estados Partes ou em quaisquer outros acordos regionais, continentais e internacionais aplicáveis nestes Estados Partes.
3. Na implementação da presente Convenção, as especificidades e necessidades especiais dos Estados insulares, devem ser tomadas em conta.

Artigo 13º **Resolução de Diferendos**

1. Qualquer diferendo relativo à presente Convenção deve ser resolvido de forma amigável, através de negociação directa entre os Estados concernentes.
2. Se o diferendo não for resolvido através da negociação directa, os Estados Partes envidarão esforços para resolver o diferendo através de outros meios pacíficos, incluindo os bons ofícios, mediação e conciliação, ou qualquer outro meio pacífico acordado pelas Partes. Deste modo, os Estados Partes são incentivados a recorrer aos procedimentos e mecanismos de resolução de diferendos criados no quadro da União.

Artigo 14º **Assinatura, Ratificação ou Adesão**

A presente Convenção estará aberta a todos os Estados-Membros da União, à assinatura, ratificação ou adesão em conformidade com os seus respectivos procedimentos constitucionais.

Artigo 15º **Entrada em Vigor**

A presente Convenção entra em vigor imediatamente trinta (30) dias após a recepção pelo Presidente da Comissão da União Africana do décimo quinto (15º) instrumento de ratificação.



Artigo 16º **Alterações**

1. Qualquer Estado Parte pode apresentar propostas para alteração ou revisão da presente Convenção.
2. As propostas de alteração ou revisão devem ser submetidas ao Presidente da Comissão, que as deverá transmitir aos Estados Partes no período de trinta (30) dias após a sua recepção.
3. A Cimeira da União mediante recomendação do Conselho Executivo da União examina as referidas propostas na sua próxima sessão, desde que todos os Estados Partes tenham sido notificados pelo menos três (3) meses antes do início da sessão.
4. A Cimeira da União deve adoptar as alterações de acordo com o seu Regulamento Interno;
5. As alterações ou revisões devem entrar em vigor de acordo com as disposições do Artigo 15º acima.

Artigo 17º **Depositário**

1. Os instrumentos de ratificação ou adesão são depositados junto do Presidente da Comissão da União Africana.
2. Qualquer Estado Parte poderá denunciara presente Convenção, mediante notificação por escrito e com um ano (1) de antecedência ao Presidente da Comissão da União Africana.
3. O Presidente da Comissão da União Africana notificará todos os Estados-Membros sobre a assinatura ou depósito de qualquer instrumento de ratificação ou adesão, bem como a entrada em vigor da presente Convenção.
4. O Presidente da Comissão notificará os Estados Partes sobre as propostas de alteração, denúncia e reservas a presente Convenção.
5. Após a entrada em vigor da presente Convenção, o Presidente da Comissão deverá registá-la junto ao Secretário-geral das Nações Unidas, em conformidade com o Artigo 102º da Carta das Nações Unidas.



6. A presente Convenção, foi redigida em quatro (4) textos originais em línguas Árabe, Inglês, Francês e Português, todos os quatros (4) textos são igualmente autênticas, será depositados junto do Presidente da Comissão da União Africana, quem deve transmitir uma cópia certificada a cada Estado-Membro da União Africana na sua língua oficial respectiva.

**ADOPTADO PELA VIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA
CIMEIRA, REALIZADA EM MALABO, GUINE EQUATORIAL**

A 27 DE JUNHO DE 2014

